

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/761/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטול מענק עבודה מועדפת), התשפ"ג–2022

1. ביטול סעיפים 174 ו-174א סעיפים 174 ו-174א – בטלים.
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי),
2. ביטול לוח ח' לוח ח' לחוק העיקרי – בטל.
3. תיקון לוח י"ז בלוח י"ז לחוק העיקרי, פרט 32 – יימחק.
4. תחילה תחילתו של חוק זה שנתיים מיום פרסומו.

דבריו הסבר

מדינת ישראל שואפת לקיים משק מתקדם ומוביל, ומתהדרת, בצדק, בתעשיית הטכנולוגיה העילית שלה ובחדשנות המפעמת במשק. ככלל, המדינה רוצה לקדם את הפריון בעבודה ולכוון את הצעירים למצוא את תחומי התעסוקה שבהם יוכלו להצטיין ולפתח את עצמם.

מחד גיסא, ישנם צעירים מוכשרים שעל המדינה לעודד להשתלב בעבודות מתקדמות שבהן יוכלו להתפתח ולתרום את המרב. מאידך גיסא, ישנם רבים שאינם מתאימים לעבודות מתקדמות אלו, ועקב העדפות אישיות, הכשרה לקויה, כישרונות מוגבלים, או הפליה בשוק העבודה, מעדיפים לעסוק בעבודה שאינה דורשת מיומנות. לעתים מדובר בציבור שלא שירת בצבא, ובכזה הנמנה על אוכלוסיות מוחלשות. כלפי ציבור זה, השאיפה היא למצוא עבורם הזדמנויות עבודה מתאימות בשכר הוגן ולאפשר להם להתפרנס בכבוד מיגיע כפיהם בעבודות התואמות את הכישורים והאילוצים שלהם.

תכנית העבודה המועדפת מחבלת קשות בשתי המטרות החיוניות האלו.

מדינת ישראל משקיעה מאמצים אדירים בעלויות גבוהות כדי להסיט את הצעירים המוכשרים מהאפיקים הפוריים ומעודדת אותם לזנוח את צבירת הוותק, צבירת ההון האנושי והכוונתם למקצועות המתאימים להם, על ידי כך שהיא נותנת להם תמריצים מופלגים ויקרים לעבוד בענפים דלי פריון ונטולי חדשנות, על ידי מענק למי שעובד בעבודה מועדפת.

במקביל, מענק העבודה המועדפת מקטין הן את ההזדמנויות והן את השכר לעבודות אלו עבור צעירים שאינם מתאימים לעבודות מתקדמות. כאשר ניתן למצוא עובדים בשכר נמוך יותר, המעסיקים יעדיפו

אותם על פני עובדים בשכר גבוה יותר. הם יעדיפו עובד במסגרת עבודה מועדפת או לחלופין לשלם שכר נמוך לעובד שאינו חייל משוחרר.

צעירה ששואפת להיות רופאה, או צעיר ששואף להיות מורה מוכשר, ידחו חזון זה כדי לעבוד בתחנת דלק או במאפיה. במקביל, צעיר פחות מוכשר, שדווקא מתאים לעבודה בשכר בינוני בבית מלון או במפעל, לא מצליח למצוא עבודה בשכר הוגן בעבודות אלו. העלות הישירה היא גבוהה למדי, מיליוני שקלים חדשים בשנה, בתוספת עלויות ניהול ובקרה לא מעטות, אבל העלות העקיפה גדולה פי כמה. יוצאי צבא ושירות לאומי מבזבזים את תקופת החזרה שלהם לאזרחות ולשוק העבודה על תדלוק רכבים ועבודה במאפיות, בעוד שצעירים שאינם זכאים למענק עבודה מועדפת ומחפשים עבודה מתאימה לכישוריהם והעדפותיהם נאלצים להסתפק בשכר נמוך מזה שהיו מקבלים בשוק חופשי. זהו עיוות חמור ויקר.

לפיכך מוצע לבטל את מענק העבודה המועדפת ובכך לבטל גם את התמריצים המזיקים האלו. מוצע כי התיקון ייכנס לתוקפו בתוך שנתיים מיום פרסום החוק המוצע, כדי שלא לפגוע במי שהסתמך על המענק והחל לעבוד בעבודה מועדפת. את הכספים שייחסכו ניתן להשקיע בשיפור שכרם של חיילי החובה ומשרתי השירות הלאומי או בהגדלת מענק השחרור שלהם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/458/24).

הצעת החוק זהה לפ/458/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)